RESULTADO DEL REQUERIMIENTO N.° 2121220000026

REFERENCIA: CARTA N.° 220211155830-01-SUNAT

FECHA: 21/04/2022

20447968216 2121220000026

RUC	:	20447968216
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	:	DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DOMICILIO FISCAL	:	MZA. A LTO. 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ (COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL) JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
CIIU	:	1071 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA

Tributo a fiscalizar	:	0100-IGV
Periodo a fiscalizar	:	Desde 2019-01 Hasta 2019-12
Tipo de fiscalización	:	Fiscalización Parcial

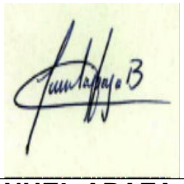
Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar	Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar
Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.	Operaciones de compras y adquisiciones.

Por la presente, se comunica el RESULTADO DEL REQUERIMIENTO de acuerdo con lo siguiente:

- Ver Anexo N° 01 adjunto al presente Resultado de Requerimiento.

La presente notificación se considerará efectuada y surtirá efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento en su buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104° y el artículo 106° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias.

Atentamente,



JUAN MANUEL APAZA BOLIVAR
Agente Fiscalizador
O.Z.JULIACA-PRICO

El presente documento ha sido emitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario y el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N.° 004-2019-JUS.

ANEXO N° 01

Tributo a fiscalizar : 0100-IGV
Periodo a fiscalizar : Desde 2019-01 Hasta 2019-12
Tipo de fiscalización : Fiscalización Parcial

Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar	Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar
Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.	Operaciones de compras y adquisiciones.

Al vencimiento del plazo otorgado, se verificó en los sistemas de SUNAT que la contribuyente presentó a través de Mesa de Partes Virtual los **Expedientes N° 000-URD999-2022-398170** y **N° 000-URD999-2022-398187** en respuesta al Requerimiento N° 2121220000026. Culminada la evaluación de sus descargos se procedió a su cierre y se obtuvieron los siguientes resultados:

1. En caso de llevar los Libros y Registros siguientes: Libro Caja y Bancos, Libro Diario o Libro Diario de Formato Simplificado, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Registro de Activos Fijos, Registro de Consignaciones, Registro de Compra y Registro del Rég. de Retenciones del IGV, de corresponder, de manera electrónica (SLE-PLE) de acuerdo a la R.S. No 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, se requiere proporcionar los archivos en formato texto (txt).

Resultado:
De acuerdo con la información de los sistemas informáticos de SUNAT se observa que la contribuyente se encontraba obligada a llevar Contabilidad Completa[1] para el ejercicio 2019, según el siguiente cuadro:

EJERCICIO DE EVALUACIÓN	PDT	N° ORDEN	FECHA PRESENTAC.	INGRESOS BRUTOS ANUALES	RANGO DE INGRESOS
2018	0708	0750721557	23/10/2019	11,746,619.00	Mayor a 1700 UIT

Por otra parte, según la Resolución de Superintendencia N° 314-2018/SUNAT, fue incorporado al directorio de principales contribuyentes de la Oficina Zonal Juliaca, la misma que entró en vigor el 02/01/2019; debiendo llevar a partir del cuarto mes siguiente de su designación como PRICO los siguientes libros de manera electrónica: Libro Diario Electrónico y Libro Mayor Electrónico. Así mismo, se verificó que se encuentra obligada a llevar el Registro de Compras de manera electrónica a partir del 01/01/2016, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Libros y/o Registros Electrónicos	Tipo de Obligatoriedad	Fecha de Inicio de Obligatoriedad	Periodo de inicio de Obligatoriedad	Número de Resolución
Libro Diario Electrónico	Incorporado	01/04/2019	2019/04	R.S. N° 379-2013/SUNAT
Libro Mayor Electrónico	Incorporado	01/04/2019	2019/04	R.S. N° 379-2013/SUNAT
Registro de Compras Electrónico	Obligado	01/01/2016	2016/01	R.S. N° 018-2015/SUNAT

Por lo tanto, al vencimiento del plazo otorgado:

- No proporcionó los archivos en formato texto (txt) del Libro Diario Electrónico (código 050100), Libro Diario - Detalle del plan contable utilizado (código 050300) y Libro Mayor Electrónico (código 060100).
- No proporcionó el Libro de Inventarios y Balances, Libro Caja y Bancos, Registro de Activos Fijos y Registro de Consignaciones, de corresponder.
- Proporcionó archivos en formato texto (txt) del Registro de Compras Electrónico (código 080100) correspondiente a los periodos 2019/01 al 2019/12 pero no proporcionó los archivos en formato (txt) del Registro de Compras - Información de operaciones con sujetos no domiciliados (código 080200), por lo tanto, no fue posible verificar (autenticar) si la información del Registro es integra, autentica y cumple con el estándar

[1] Registro de Compras, Registro de Ventas e Ingresos, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Libro Caja y Bancos. Adicionalmente las empresas se encuentran obligadas a llevar, cuando les corresponda, los siguientes libros: Registro de Activos Fijos, Registro de Costos, Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas y Registro de Inventario Permanente Valorizado.

establecido, obteniéndose el siguiente mensaje**: *"No se encontraron algunos archivos del libro o registro (extensión .txt) en el mismo directorio."***

2. Si lleva la contabilidad en sistema computarizado, se requiere proporcione una copia de la base de datos, en formato Excel (xls o xlsx) o texto (txt), de los Libros y/o Registros siguientes: Libro Caja y Bancos, Libro Diario o Libro Diario de Formato Simplificado, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Registro de Activos Fijos, Registro de Consignaciones, Registro de Compras y Registro del Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas, de corresponder.

Resultado:
Al vencimiento del plazo otorgado, proporcionó en formato Excel archivos denominados Libro Diario, Libro Mayor, Libro Caja y Bancos, los cuales no cumplen con el formato establecido e información mínima, tales como: Denominación del libro o registro, Número correlativo del registro o código único de la operación, Fecha de la operación, Glosa o descripción de la operación registrada, entre otros, debiendo observar lo dispuesto en el artículo 13° de la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT[(2)] y normas modificatorias, el cual señala que los libros y registros vinculados a asuntos tributarios deberán contener, adicionalmente a lo establecido en el artículo 6, determinada información mínima y, de ser el caso, estarán integrados por formatos, allí señalados.

Por lo tanto, no proporcionó copia de la base de datos en formato Excel del Libro de Inventarios y Balances, Libro Caja y Bancos, Registro de Activos Fijos y Registro de Consignaciones, de corresponder. Así mismo, del Libro Diario y Libro Mayor por los periodos en los que no estuvo obligado a llevarlos de manera electrónica.

3. Análisis mensual de la determinación del IGV (crédito fiscal, saldo a favor y/o compensaciones) y/o saldo a favor del exportador y saldo a favor materia de beneficio, de corresponder.

Resultado:
Al vencimiento del plazo otorgado, proporcionó análisis mensual de la determinación del IGV.

OBSERVACIONES:

- Al no haber proporcionado la totalidad de información y/o documentación solicitada en los puntos: 1 y 2 del Requerimiento N° 2121220000026, se encuentra incurso en la infracción del numeral 5 del artículo 177° del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias.

- Se pone en conocimiento de la contribuyente, que al no haber cumplido con entregar la totalidad de la información y/o documentación solicitada por la Administración Tributaria en el primer requerimiento notificado, es decir, del Requerimiento N° 2121220000026, no se dará inicio al cómputo del plazo establecido en los artículos 61° y 62-A del TUO del Código Tributario aprobado por D.S. N° 133-2013-EF y normas modificatorias.

[(2)] Resolución de Superintendencia que establece las normas referidas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios.